

ПАО «Самолёт»,
ИНН 5040152532,
143405, московская обл., г. Красногорск, б-р
строителей, д. 4

От: Иванова Мария Ивановна,
143001, московская обл., г. Красногорск, ул.
Примерная, д. 22, кв. 14,
тел. +7 (999) 777-77-77, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и застройщиком заключен Договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2024/000088, объектом долевого строительства является квартира по адресу: Московская обл., ЖК «Ильинские луга», корп. 3, кв. 88. Акт приема-передачи подписан 15.02.2026.

В соответствии со статьей 7 части 1 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество которого соответствует условиям договора и обязательным требованиям.

Согласно статье 7 части 2 ФЗ-214 в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, участник долевого строительства вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Гарантийный срок на объект составляет пять лет согласно статье 7 части 5 ФЗ-214.

На основании статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» я имею право требовать устранения недостатков безвозмездно.

- 1) промерзание угла в спальне — конденсат на стене;
- 2) уклон стяжки пола на кухне 12 мм на 3 м;
- 3) оконный блок в гостиной установлен с зазором — сквозняк;
- 4) отслоение штукатурки в коридоре площадью около 2 кв. м.

По предварительной оценке, стоимость устранения указанных недостатков составляет 187 000 рублей.

Застройщик отказывается устранять указанные дефекты, несмотря на подписанный акт осмотра от 15.02.2026.

Требую устранить вышеуказанные недостатки в течение 45 календарных дней с момента получения данной претензии.

В противном случае буду вынужден обратиться в суд с требованием безвозмездного

устранения недостатков либо возмещения расходов на их устранение, взыскания неустойки в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50%.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____